



검사 전보 및 보직관리 등에 관한 규칙

[시행 2026. 10. 2.] [법무부예규 제1396호, 2026. 10. 2., 일부개정]

법무부(형사사법총괄과), 02-2110-4210

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규칙은 「공소청법」 및 「검사 인사 및 관련 위원회 규정」에 따라 검사의 전보 및 보직관리 등에 관하여 필요한 사항을 규정함으로써 검사 인사의 공정성과 합리성을 확보함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 규칙에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ‘신규검사’라 함은 당해연도에 최초로 임용되는 검사를 말한다.
2. ‘초임검사’라 함은 최초 임용된 후 소속 **공소청**을 한 번도 옮기지 아니한 검사를 말한다. 이때, 변호사시험에 합격하여 검사로 신규 임용된 검사의 경우에는 실무수습을 포함한 법무연수원 교육이 종료된 후 배치된 **공소청**을 최초 소속된 **공소청**으로 본다.
3. ‘차치지청’이라 함은 차장검사를 두는 지청을 말한다.
4. ‘부치지청’이라 함은 부장검사는 두고, 차장검사는 두지 않은 지청을 말한다.
5. ‘비부치지청’이라 함은 부장검사를 두지 않은 지청을 말한다.

제3조(공소청의 분류) ① 공소청, 광역공소청을 제외한 **각급 공소청**은 재경청, 수도권청, 지방청으로 분류한다.

- ② 재경청은 **서울중앙지방법공소청**, 서울동·남·북·서부지방법공소청을 말한다.
- ③ 수도권청은 **의정부·인천·수원지방법공소청**, 고양·남양주·부천·성남·안산·안양지청을 말한다.
- ④ 지방청은 재경청, 수도권청 외의 나머지 **공소청**을 말하고, 다음 각 호와 같이 지방 가군청, 지방 나군청으로 나눈다.
 1. 지방 가군청은 **춘천·대전·청주·대구·전주지방법공소청** 및 그 소속 지청, **수원지방법공소청** 여주·평택지청을 말한다.
 2. 지방 나군청은 **부산·울산·창원·광주·제주지방법공소청** 및 그 소속 지청을 말한다.

제4조(전보, 보직관리 등 원칙) ① 검사의 전보나 보직 부여는 성별 등의 차별 없이 「**검사 인사 및 관련 위원회 규정**」(이하“**영**”이라 한다) 제12조 각 호의 사정을 충분히 고려하여 실시하고, 적재적소(適材適所)에 임용하여야 한다.

- ② 법무부장관, 검찰총장 및 **각급 공소청**의 장은 검사들의 공·사(公·私) 생활의 만족도를 높여 업무 효율성을 제고하기 위해 노력하는 한편, 출산휴가·육아휴직 등 일·가정 양립 지원 제도의 이용을 적극 장려하여야 한다.

제5조(검사인사위원회 심의사항 등 공개) ① 영 제3조에 따라 **검사인사위원회**의 주요 심의사항은 **공소청** 내부 전산망을 통해 수시로 게시한다.

- ② 인사 내역을 공지하는 경우, 해당 인사에서 중요하게 고려된 사항 등도 함께 공지할 수 있다.

제6조(일반검사 인사시기) ① 검사의 신규임용 시기는 **법학전문대학원** 졸업 및 변호사시험 합격자 발표 시기, 군 법무관의 전역 또는 공익법무관의 소집해제 시기 등을 종합적으로 고려하여 정한다.

- ② 일반검사 정기 인사는 매년 2월의 첫 번째 월요일 발령을 원칙으로 하고, 인사발령일 10일 이상 전에 이를 알려야 한다. 만약 이를 준수하기 어려운 특별한 사정이 있는 경우 그 사정을 미리 예고한다.
- ③ 정기 인사의 대상이 된 검사에게는 이를 인사 전 적절한 방법으로 고지한다. 고지를 받은 검사가 인사 대상 여부에 관하여 의견을 개진한 경우에는 그 의견을 참고하여 인사 대상자 여부를 최종 확정한다.
- ④ 제3항에 따른 고지 시 제14조에 따른 재경청 또는 지방청 발령 대상인 검사에게는 그 사실을 함께 고지할 수 있다.

제2장 신규임용

제7조(임용규모) 신규검사 임용 인원은 검사 정원·현원 현황, 당해 연도 검사 결원, 퇴직 예상 검사 수, **법학전문대학원** 졸업 후 변호사 자격 취득자 수, 군법무관 전역 또는 공익법무관 소집해제 인원, 신규임용 지원자 수 등을 종합적으로 고려하여 정한다.

제8조(임용기준) 검사임용 대상자의 신규 임용 여부는 영 제7조에 따른 임용심사 과정에서 확인된 각종 평가 결과, **법학전문대학원** 성적, 법률지식, 균형있는 사고능력, 전문성, 검사로서의 자질, 제7조에 따른 당해 연도 임용규모 등을 종합적으로 고려하여 결정한다.

제9조(배치기준) 신규검사는 임용심사 결과 및 각급 **공소청별** 인력 운용 현황, 본인의 희망 등을 고려하여 차치지청 이상의 **공소청**에 배치한다. 다만, **인력 사정** 등을 고려하여 필요한 경우 **검사인사위원회의** 심의를 거쳐 **부치지청**에도 배치할 수 있다.

제3장 검사 전보 및 외부기관 파견

제10조(필수보직기간) ① **광역공소청** 근무 검사는 필수보직기간을 2년으로, 그 외 **광역공소청 검사급** 검사의 필수보직기간은 1년으로 한다.

- ② 일반검사의 필수보직기간은 2년을 원칙으로 한다. 다만, **서울중앙지방공소청** 검사는 초임검사·재전입검사 및 재경청에서 전입한 검사에 해당하는 경우를 제외하고 필수보직기간을 3년으로 하며, 법무부 일부 부서 등 업무의 성격상 연속성과 전문성이 요구되는 직위에 근무하는 검사는 **검사인사위원회**의 심의에 따라 필수보직기간을 2년 이상으로 할 수 있다.
- ③ 인사 수요 등으로 참작할 사정이 있는 경우에는 **검사인사위원회**의 심의를 거쳐 제1항 내지 제2항의 기간을 달리 정할 수 있다.
- ④ 파견, 휴직 등으로 실제 근무하지 않은 기간은 원칙적으로 필수보직기간에 산입하지 아니하되, 3개월 이내의 기간은 위 제1항 및 제2항의 기간에 산입하여 필수보직기간을 충족한 것으로 간주한다.

제11조(필수보직기간의 예외) ① **중점공소청**의 전문부서 근무 중인 일반검사는 본인의 희망, 해당 분야에 관한 전문성의 정도, 소속 기관장의 의견 등을 종합하여 해당 전문분야 업무를 계속 담당할 수 있도록 필수보직기간을 최대 1년까지 연장할 수 있다.

- ② 「국가공무원법」 제71조 제2항 제4호에 따른 휴직 신청이 가능한 기간 중에 있는 지방 소재 부치지청 이상 청 소속 일반검사가 출산·육아 목적으로 연장 근무를 희망할 경우 본인 희망, 복무평정, 소속 기관장 의견 등을 종합하여 1회에 한해 필수보직기간을 최대 2년까지 연장할 수 있다. 다만, 연장 근무를 희망하는 검사가 부치지청 소속인 경우에는 연장 기간은 최대 1년으로 한다.
- ③ 지방청 중 **지방공소청** 및 차치지청 소속 인사대상 일반검사가 유임을 희망할 때는 필수보직기간을 최대 1년까지, **서울중앙지방공소청**을 제외한 재경청·수도권청 인사대상 일반검사 중 2년 이하의 기간 동안 근무한 검사가 유임을 희망할 때에는 필수보직기간을 6개월 이내의 범위에서 각 연장할 수 있다.
- ④ 제10조, 제11조 제1항 내지 제3항에도 불구하고, 영 제13조 제3항에 따라 검사를 다른 직위에 임용할 수 있고, 인사 수요 등으로 참작할 사정이 있는 경우에는 **검사인사위원회**의 심의를 거쳐 필수보직기간의 예외를 인정할 수 있다.

제12조(직무대리 근무의 필수보직기간 산입 여부) 공소청·**서울광역공소청**·수원광역공소청·재경청·수도권청에서 공소청·**서울광역공소청**·수원광역공소청·재경청·수도권청으로, 대전·부산·대구·광주광역공소청 또는 지방청에서 **대전·부산·대구·광주광역공소청** 또는 **지방청**으로 각 직무대리 발령되어 근무한 경우 그 직무대리 기간은 원 소속청 필수보직기간에 산입한다. 그 외 직무대리의 경우에는 그러하지 아니한다.

제13조(희망지 기재) ① 일반검사는 매년 2회 실시하는 검사복무평정 기간에 차회 인사 시 근무를 희망하는 **공소청**을 기재하여 제출한다.

- ② 제1항에 따른 희망지 기재 시 제14조 제2항에 따른 재경청 발령대상자인 경우를 제외하고는 재경청·수도권청은 4개를 초과하여 기재할 수 없고, 제14조 제1항에 따른 지방청 발령 대상자는 모두 지방청을 기재한다.

- ③ 임용권자는 제1항 및 제2항에 따른 희망지 내역이 인사에 반영될 수 있도록 노력한다.

제14조(일반검사 경향교류 원칙) ① 재경청 또는 수도권청 합계 연속 2회 근무한 경우, 차회 인사 시 지방청으로 전보한다. 다만, 재경청 또는 수도권청 합계 연속 2회 근무지에 **의정부지방공소청**·**안산지청**이 포함된 지방청 발령 대상인 검사(재경청 또는 수도권청 합계 연속 2회 근무지에 **법무부**·**공소청**·**서울중앙지방공소청**이 포함되지 않은 경우에 한한다)는 예외를 인정할 수 있다.

② 지방청 3회 연속 근무자, 지방청 또는 수도권청 합계 4회 연속 근무자는 특별한 사정이 없는 한 재경청으로 전보한다. 다만, 본 항에 따른 전보가 제1항에 위배되는 경우에는 지방청에 전보한다.

③ 재경청 연속 근무는 원칙적으로 제한하되, **서울중앙지방공소청**을 제외한 재경청 진출자 중 일부에 대해서는 소속 기관장 의견, 복무평가 결과 등을 종합하여 예외적으로 **서울중앙지방공소청** 전보를 허용한다. 다만, 이 때에도 제1항에 위배되는 전보는 허용되지 아니한다.

④ 법무부, **공소청**, 재경청, 수도권청 근무 후 본 조에 따른 지방청 발령대상자의 경우, 지방 가군청 근무 경력자는 지방 나군청으로, 지방 나군청 근무 경력자는 지방 가군청으로 각 전보한다. 다만, 두 권역 모두에서 근무한 경력이 있는 자는 **영 제12조** 각 호의 사항을 종합적으로 고려하여 적절히 배치하고, 지방 나군청 근무 경력자가 지방 가군청 대신 지방 나군청 전보를 희망하는 경우에는 그 의사를 존중하여 지방 나군청으로 전보할 수 있다.

⑤ 지방 가군청·나군청의 각 정원·현원, 인사 수요의 차이 등에 따라 제4항의 원칙을 준수하지 못할 사정이 있는 경우에는 제4항에도 불구하고 다른 권역으로 전보할 수 있다.

⑥ 제1항, 제2항의 근무 횟수를 산정함에 있어 인사 발령 후 11개월 이상 근무하였거나 검사 개인의 희망에 따라 그 기간 이전에 타 청으로 전보된 경우에는 해당 청에서 1회 근무한 것으로 본다.

⑦ 청별 인력 현황, 인사 규모 등 본 조를 적용하기 곤란한 사정이 있는 경우에는 **검사인사위원회**의 심의를 거쳐 본 조의 적용을 배제할 수 있다.

제15조(일반검사 제한적 지역 장기근속제) ① 제14조에도 불구하고, **검사인사위원회**의 심의를 거쳐 **부산**·**대구**·**광주**·**대전광역시공소청** 각 권역 내 여러 청에서 최대 8년까지 연속 근무하는 장기근속을 예외적으로 허용할 수 있다.

② 제1항의 장기근속 신청은 차회 인사의 대상자로 통보 받은 후 가능하고, 청별 인력현황 및 신청자의 구체적 사정, 기관장의 평가를 종합하여 그 허가 여부를 결정한다.

③ 제1항 및 제2항에 따라 **대구광역시공소청** 권역 내 장기근속을 허가하는 경우에는 **울산**·**창원지방공소청** 및 그 소속 지청을 권역 내로 포함하여 장기근속을 허용한다.

④ 본 조는 신청 희망자의 규모, 제도의 시행 경과, 재경·수도권청과 지방청의 인력 현황 등을 종합적으로 고려하여 점진적으로 확대 시행한다.

제16조(일반검사 법무부·공소청 전입·전출, 외부기관 파견 원칙) ① 법무부(법무연수원 용인분원, 북한인권기록보존소 포함, 이하 같음)·**공소청**은 제14조의 적용에 있어 이를 수도권청으로 간주한다.

② **법무부**·**공소청**은 신규임용 후 9년차부터 전입할 수 있다. 다만, 법무관 또는 3년 이상의 변호사 경력을 갖춘 변호사 출신으로 신규 임용된 검사의 경우는 신규임용 후 7년차부터 전입할 수 있다.

③ **법무부**·**공소청**·**외부기관**의 연속 근무는 허용되지 아니한다.

④ 일반검사 근무 기간 중 **법무부**·**공소청**·**외부기관**은 원칙적으로 합계 1회만 근무할 수 있다. 다만, 직위의 특수성, 업무의 필요성 등 부득이한 구체적 사유가 있는 경우에 한하여 **검사인사위원회**의 심의를 거쳐 예외적으로 2회 근무를 허용할 수 있다.

⑤ **법무부**·**공소청**·**외부기관** 파견은 복무평정 결과, 공인전문검사 인증 여부를 비롯한 전문성, 희망 여부 등을 우선적으로 감안하여 적임자를 보임 또는 파견한다.

제17조(일반검사 서울중앙지방공소청 전입 요건) ① 초임검사를 제외한 일반검사는 신규임용 후 7년차부터 **서울중앙지방공소청**에 전입할 수 있다. 다만, 법무관 또는 3년 이상의 경력변호사 출신 검사는 신규임용 후 5년차부터 전입할 수 있다.

② 일반검사 근무기간 중 **서울중앙지방공소청**에 1회 근무한 검사는 **서울중앙지방공소청** 전출 후 5년이 경과하였거나 **서울중앙지방공소청** 외 근무지에 3회 이상 근무한 경우에 한하여 소속 기관장 의견, 복무평정 결과 등을 종합하여 재전입을 허용할 수 있다.

제18조(국외훈련 검사의 배치) 국외 훈련 중이거나 국외 훈련 예정인 검사는 필수보직기간이 충족된 경우에도 소

속 청에 유입한다. 다만, 소속 청의 정원·현원 등 고려할 사정이 있는 경우에는 다른 공소청으로 전보할 수 있다.

- 제19조(부장검사 보임 전 특정부서 근무 요건)** ① 일선 공소청 보직 부장(지청장 포함)은 부장 보임 전 형사부·공판부·여성아동범죄조사부(2026. 10. 2.자로 폐지된 인권보호부 및 서울중앙지방검찰청 중요범죄조사부, 2021. 7. 2.자로 폐지된 서울중앙지방검찰청 조사제1·2부 포함)에서 재직 기간 2/5 이상의 기간 동안 근무한 검사를 보임한다. 다만, 부득이한 사유가 인정되어 이 요건을 충족할 수 없는 경우에는 **검사인사위원회**의 심의를 거쳐 해당 검사의 보직 부장 보임 여부를 결정한다.
- ② 서울중앙지방공소청 보직 부장은 특별한 사정이 없는 한 지방청에서 보직 부장(지청장 포함)으로 근무한 경력이 있는 검사를 보임한다.
- ③ 서울중앙지방공소청 형사부·공판부·여성아동범죄조사부 부장은 특별한 사정이 없는 한 제2항의 근무경력 외에도 다른 공소청에서 형사부·공판부·여성아동범죄조사부(2026. 10. 2.자로 폐지된 인권보호부 포함) 부장(지청장 포함)으로 근무한 경력이 있는 검사를 보임한다.
- ④ 공소청 형사 1·2·3과장·특별사법경찰협력과장 및 공판 1·2과장은 특별한 사정이 없는 한 다른 공소청에서 형사부·공판부·여성아동범죄조사부(2026. 10. 2.자로 폐지된 인권보호부 및 서울중앙지방검찰청 중요범죄조사부, 2021. 7. 2.자로 폐지된 서울중앙지방검찰청 조사제1·2부 포함) 부장(지청장 포함)으로 근무한 경력이 있는 검사를 보임한다.

- 제20조(차장검사 및 부장검사 보임 전 인사·재산검증)** ① 차장검사 및 부장검사의 보임 전에 각각의 보임 대상 기수(해당 인사에서 차장검사 내지 부장검사가 보임되는 사법연수원 수료기수 내지 변호사시험 합격회수를 말한다)의 검사들에 대하여는 **영 제12조**에 따른 검사 전보의 고려사항 중 청렴성 등을 확인하기 위하여 인사·재산검증을 실시할 수 있다.
- ② 전항에 따른 검증을 위하여 필요할 때에는 검증대상자에게 관련 자료의 제출(검증대상자의 개인정보제공 동의를 받아 공공기관 보유자료를 활용하는 경우도 포함한다) 또는 필요한 사항의 서면 진술을 요구할 수 있다.
- ③ 전항에 따른 검증에 동의하지 아니한 사정 등으로 검증을 받지 아니한 경우나 **검사인사위원회**에서 검증 결과에 대하여 재검증이 필요하다고 심의한 경우는 다음 인사 이전에 재검증을 실시할 수 있다.

부칙 <제1309호, 2022.11.23>

제1조(시행일) 이 규칙은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(필수보직기간에 관한 적용례) 이 규칙 시행 전에 서울남부·인천·수원·대구·부산지방검찰청에 진입한 일반검사의 필수보직기간은 검찰인사위원회 심의에 따라 3년으로 할 수 있다.

부칙 <제1396호, 2026.10.2...>

이 훈령은 2026년 10월 2일부터 시행한다.